

اتفاقية تقديم خدمات الترميم

بين صاحب المنزل والمقاول ومنصة ترميم

أُبرمت هذه الاتفاقية إلكترونياً عبر منصة ترميم بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة] بين كل من:

الطرف الأول: صاحب المنزل

- الاسم: [الاسم الكامل]
 - رقم الهوية الوطنية أو الإقامة: [الرقم]
 - رقم الجوال: [الرقم]
- ويُشار إليه فيما بعد بـ "صاحب المنزل".

الطرف الثاني: المقاول

- اسم المنشأة: [اسم المنشأة]
 - رقم السجل التجاري: [الرقم]
 - اسم الممثل النظامي: [الاسم]
 - رقم الجوال: [الرقم]
- ويُشار إليه فيما بعد بـ "المقاول".

الطرف الثالث: منصة ترميم

- الاسم النظامي للشركة: [الاسم النظامي]
 - رقم السجل التجاري: [الرقم]
- ويُشار إليها فيما بعد بـ "المنصة".

تمهيد

المنصة سوق إلكتروني يربط أصحاب المنازل بمقاولين موثّقين، وتتولى إدارة الدفعات عبر نظام الضمان المالي من خلال شريك دفع مرخّص، وتقديم خدمة الوساطة عند الخلاف. ولا تُعد المنصة مقاولاً، ولا تتولى تنفيذ الأعمال أو الإشراف الفني عليها. وقد اتفق الأطراف على ما يلي:

1. التعريفات

- العرض المعتمد:** عرض المقاول الذي قبله صاحب المنزل عبر المنصة، بما فيه من نطاق ومواصفات ومواد ومراحل وأسعار.
- المرحلة:** جزء محدد من الأعمال له قيمة مستقلة وفق جدول الدفعات.
- حساب الضمان:** الحساب الذي تُودع فيه قيمة المراحل لدى شريك الدفع المرخّص إلى حين تحريرها.
- طلب التعديل:** طلب يُقدّم عبر المنصة لتغيير نطاق العمل أو المواد أو القيمة أو المدة.
- الاستلام النهائي:** اعتماد المرحلة الأخيرة وتوقيع محضر الاستلام عبر المنصة.

2. نطاق العمل

- موقع المشروع: [العنوان الوطني لموقع المشروع]
- وصف الأعمال: [وصف مختصر للأعمال]

- تاريخ البدء: [اليوم/الشهر/السنة]
 - تاريخ الانتهاء: [اليوم/الشهر/السنة]
- يُعد العرض المعتمد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

3. المواد

- يحدد العرض المعتمد المواد المشمولة في السعر، والطرف المسؤول عن شراء كل منها، مع المواصفات أو العلامة التجارية متى أمكن.
- يلتزم صاحب المنزل بتوفير المواد التي تقع عليه في الموقع في المواعيد المتفق عليها، ولا يُسأل المقاول عن التأخير الناتج عن تأخر توفيرها.
- لا يجوز للمقاول استبدال أي مادة بأخرى مختلفة المواصفات إلا بموافقة صاحب المنزل عبر طلب تعديل.

4. القيمة وجدول الدفعات

القيمة الإجمالية للمشروع: [المبلغ] ريال سعودي، [شاملة / غير شاملة] ضريبة القيمة المضافة، تُسَدَّد على المراحل التالية:

المرحلة	وصف العمل	المبلغ (ريال سعودي)
المرحلة الأولى	[وصف العمل]	[المبلغ]
المرحلة الثانية	[وصف العمل]	[المبلغ]
المرحلة الأخيرة	اكتمال المشروع والاستلام النهائي	[المبلغ]
الإجمالي		[المبلغ]

تستحق المنصة رسومها وفق **جدول الرسوم** المنشور على المنصة وقت إبرام هذه الاتفاقية.

5. حساب الضمان واعتماد المراحل

- يودع صاحب المنزل قيمة كل مرحلة في حساب الضمان **قبل بدء العمل عليها**، ولا يلتزم المقاول ببدء أي مرحلة قبل إيداع قيمتها.
- عند إنجاز المرحلة، يرفع المقاول طلب اعتماد عبر المنصة مرفقًا بصور وملخص للعمل المنجز.
- لصاحب المنزل مهلة **3 أيام** من تاريخ الطلب لاعتماد المرحلة أو تقديم ملاحظات محددة تتعلق بنطاق العمل. وإذا لم يرد، ترسل له المنصة تذكيرًا، وتُعتمد المرحلة **تلقائيًا بعد يومين من التذكير**.
- إذا قدّم صاحب المنزل ملاحظات، يعالجها المقاول ثم يعيد رفع طلب الاعتماد. وإذا اختلف الطرفان على إنجاز المرحلة، يُطبّق البند 16، وتبقى قيمتها في حساب الضمان حتى حل الخلاف.
- تحرّر المنصة قيمة المرحلة إلى المقاول بعد اعتمادها، عبر شريك الدفع المرخّص.
- إذا لم يودع صاحب المنزل قيمة المرحلة التالية خلال **5 أيام** من اعتماد المرحلة السابقة، يحق للمقاول تعليق العمل بعد إشعاره عبر المنصة، وتُمدّد مدة التنفيذ بقدر مدة التأخير.

6. طلبات التعديل

- أي تغيير في نطاق العمل أو المواد أو القيمة أو المدة يتم عبر طلب تعديل على المنصة، يوضح التغيير وأثره على التكلفة والمدة.

- لا يُنفَّذ أي تعديل قبل موافقة صاحب المنزل عليه عبر المنصة، وإيداع أي مبلغ إضافي في حساب الضمان.
- لا يستحق المقاول أي مبلغ عن أعمال إضافية نُفذت دون طلب تعديل معتمد.

7. التزامات المقاول

- تنفيذ الأعمال وفق العرض المعتمد والمواصفات المتفق عليها.
- الالتزام بمعايير الجودة والسلامة طوال مدة المشروع.
- تقديم تحديثات دورية بالصور عن تقدم العمل عبر المنصة.
- إخطار صاحب المنزل فورًا عبر المنصة بأي تأخير متوقع، مع السبب والموعد الجديد المقترح.
- التأكد من أن جميع العمال يعملون بصورة نظامية داخل المملكة.
- الحفاظ على نظافة الموقع وإزالة مخلفات العمل عند الانتهاء.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح المحلية المتعلقة بأعمال البناء والترميم، وإرشادات المقاولين المعتمدة في المنصة.

8. التزامات صاحب المنزل

- تقديم تفاصيل واضحة عن المشروع.
- تمكين المقاول وفريق العمل من الوصول إلى الموقع وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
- إيداع قيمة المراحل في حساب الضمان في مواعيدها.
- توفير المواد التي تقع عليه وفق العرض المعتمد في مواعيدها.
- الرد على طلبات الاعتماد والتعديل خلال المهل المحددة.
- استخراج التصاريح والموافقات النظامية اللازمة للمشروع، ما لم ينص العرض المعتمد على أن يتولاها المقاول.

9. التزامات المنصة

- إدارة حساب الضمان عبر شريك دفع مرخّص، وتحرير الدفعات وفق هذه الاتفاقية.
- إرسال الإشعارات والتذكيرات المتعلقة بالمراحل والمهل.
- توفير خدمة الوساطة عند الخلاف.
- حفظ سجل المحادثات والمستندات والصور المرفوعة عبر المنصة، وإتاحته للطرفين عند الحاجة.
- ولا تتحمل المنصة مسؤولية جودة التنفيذ أو الالتزامات الفنية للمقاول، ولا أي تعاملات تتم خارجها.

10. التأخير

- إذا تأخر المقاول عن تاريخ الانتهاء دون عذر مقبول، تُحتسب غرامة تأخير بنسبة **[النسبة]** % من القيمة الإجمالية عن كل **[يوم / أسبوع]** تأخير، بحد أقصى **[النسبة]** % من القيمة الإجمالية، وتُخصم من دفعة المرحلة الأخيرة.
- لا يُعد تأخيرًا ما ينتج عن تأخر صاحب المنزل في التزاماته، أو عن طلبات التعديل المعتمدة، أو عن القوة القاهرة.

11. الاستلام النهائي

- عند إنجاز الأعمال، يعاين صاحب المنزل الموقع ويسجل أي ملاحظات عبر المنصة.
- يعالج المقاول الملاحظات خلال **7 أيام**، ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى عبر المنصة.

- يُعد اعتماد المرحلة الأخيرة، سواء باعتماد صاحب المنزل أو تلقائيًا وفق البند 5، **استلامًا نهائيًا**، ويُصدر محضر الاستلام عبر المنصة.

12. الضمان

- يضمن المقاول جودة التنفيذ لمدة **لا تقل عن 6 أشهر** من تاريخ الاستلام النهائي، أو المدة الأطول المذكورة في العرض المعتمد.
- يلتزم المقاول بإصلاح أي عيب ناتج عن التنفيذ خلال فترة الضمان **دون أي تكلفة إضافية**، خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من الإبلاغ عنه عبر المنصة، ما لم تتطلب طبيعة الإصلاح مدة أطول يُتفق عليها.
- تخضع المواد لضمان الشركة المصنّعة، ويسلم المقاول ما يتوفر من شهادات ضمان للمواد التي اشتراها.
- لا يشمل الضمان الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو تعديلات أجراها طرف آخر، أو عيوب المواد التي وفرها صاحب المنزل.

13. المسؤولية

- يكون المقاول مسؤولًا عن أي أضرار تلحق بالعقار أو محتوياته أو بالغير نتيجة الإهمال أو سوء التنفيذ، سواء صدرت منه أو من عماله أو من أي مقاول من الباطن يستعين به.

14. القوة القاهرة

- لا يُسأل أي طرف عن التأخير أو الإخلال الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته لا يمكن توقعها أو دفعها. ويلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرفين الآخرين عبر المنصة فور علمه، وتُمدد المدد بقدر مدة الظرف. وإذا استمر الظرف أكثر من **30 يومًا**، يحق لأي من صاحب المنزل أو المقاول إنهاء الاتفاقية وفق البند 15 دون تعويض.

15. إنهاء الاتفاقية

يحق لصاحب المنزل إنهاء الاتفاقية إذا:

- تأخر المقاول عن المواعيد المتفق عليها دون عذر مقبول.
- لم يُنفذ العمل بالجودة أو المواصفات المتفق عليها.

يحق للمقاول إنهاء الاتفاقية إذا:

- لم يودع صاحب المنزل قيمة المرحلة التالية لأكثر من **15 يومًا** من اعتماد المرحلة السابقة.
 - تعذر الوصول إلى الموقع، أو أخلّ صاحب المنزل بالتزاماته الجوهرية.
- وفي جميع الحالات، يُرسل الطرف الراغب في الإنهاء إشعارًا مكتوبًا عبر المنصة يحدد المخالفة، ولا يسري الإنهاء إلا إذا لم تُعالج خلال **7 أيام** من الإشعار.

عند الإنهاء:

- تبقى المبالغ المحرّرة عن المراحل المعتمدة من حق المقاول.
- تُقدّر قيمة الأعمال المنجزة من المرحلة الجارية، وقيمة المواد التي اشتراها المقاول للمشروع بفواتير موثقة، باتفاق الطرفين أو عبر وساطة المنصة، وتُصرف له من حساب الضمان، وتصبح هذه المواد ملكًا لصاحب المنزل.
- يُعاد باقي رصيد حساب الضمان إلى صاحب المنزل.
- إذا أُلغي المشروع قبل بدء العمل، تُعاد المبالغ المودعة كاملة إلى صاحب المنزل، ناقصًا أي رسوم غير مستردة موضحة في جدول الرسوم.

16. فض النزاعات

- عند وقوع خلاف، يسعى صاحب المنزل والمقاول إلى حله مباشرة عبر المنصة أولاً.
- إذا تعذر الحل، يُحال الخلاف إلى **فريق الوساطة في المنصة**، الذي يسعى إلى تسويته خلال 14 يومًا من الإحالة.
- إذا فشلت الوساطة، يُحال النزاع إلى **التحكيم** وفق نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ويكون مقره مدينة الرياض ولغته العربية.

17. الخصوصية وحماية البيانات

- يلتزم الأطراف بعدم مشاركة البيانات الشخصية أو تفاصيل المشروع مع أي طرف خارجي، إلا بالقدر اللازم لتنفيذ المشروع أو إذا طلبتها جهة مختصة نظامًا.
- تعالج المنصة البيانات الشخصية وفق **نظام حماية البيانات الشخصية** وسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة.

18. أحكام عامة

- تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.
- تُوقع هذه الاتفاقية إلكترونياً عبر المنصة بعد التحقق من هوية الأطراف عبر نفاذ، ويُعد التوقيع الإلكتروني ملزماً وفق **نظام التعاملات الإلكترونية**.
- تُعد الإشعارات المرسلة عبر المنصة إشعارات رسمية بين الأطراف.
- حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وهي المعتمدة عند وجود أي ترجمة لها.

19. التوقيع

يقر الأطراف بالاطلاع على جميع البنود الواردة أعلاه والموافقة عليها.

الطرف	الاسم	التوقيع	التاريخ
صاحب المنزل	[الاسم]		[التاريخ]
المقاول	[الاسم]		[التاريخ]
منصة ترميم	[الاسم]		[التاريخ]